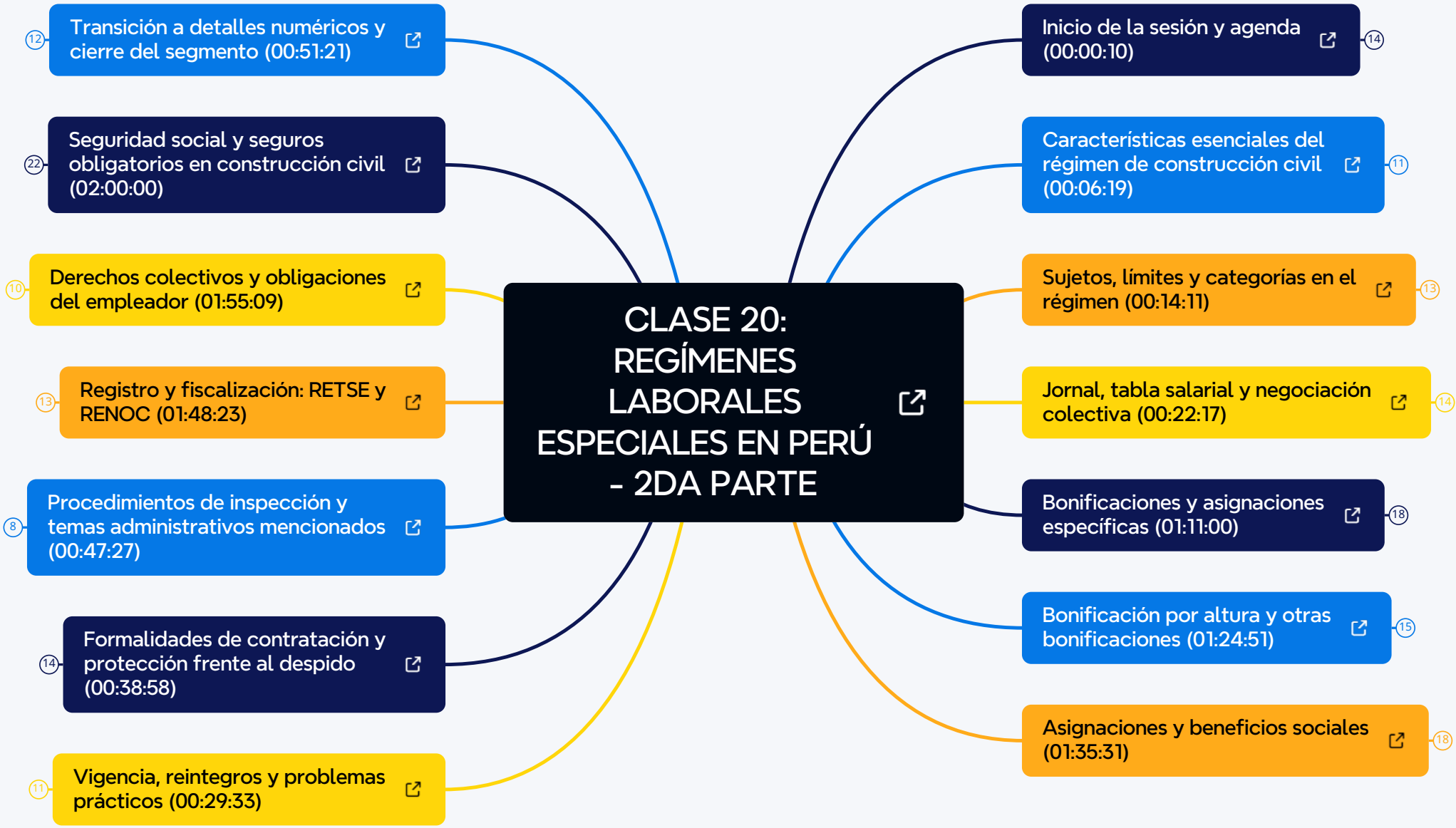
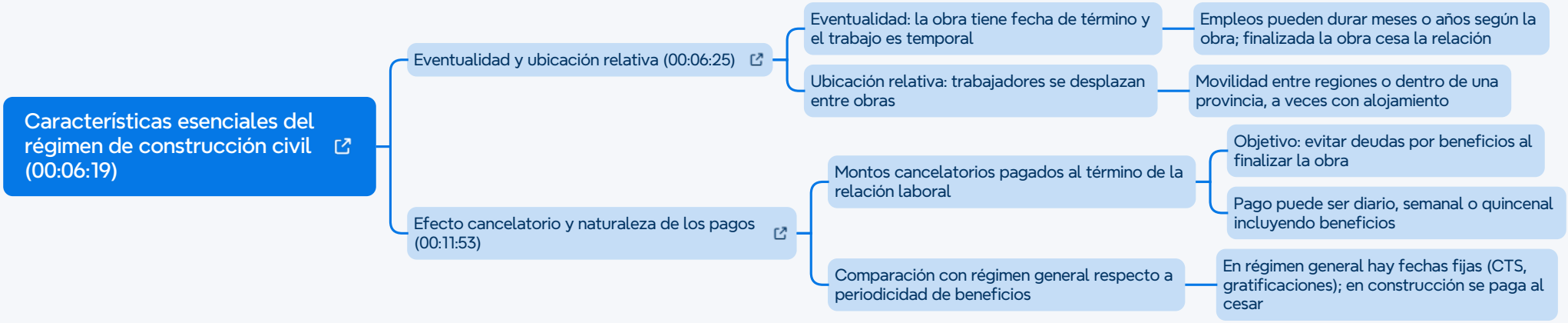
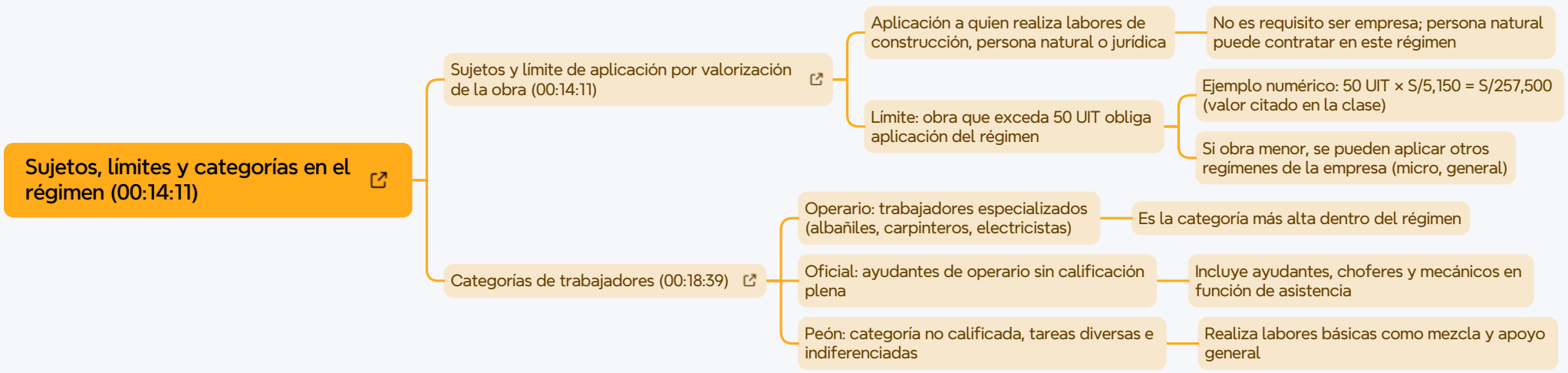
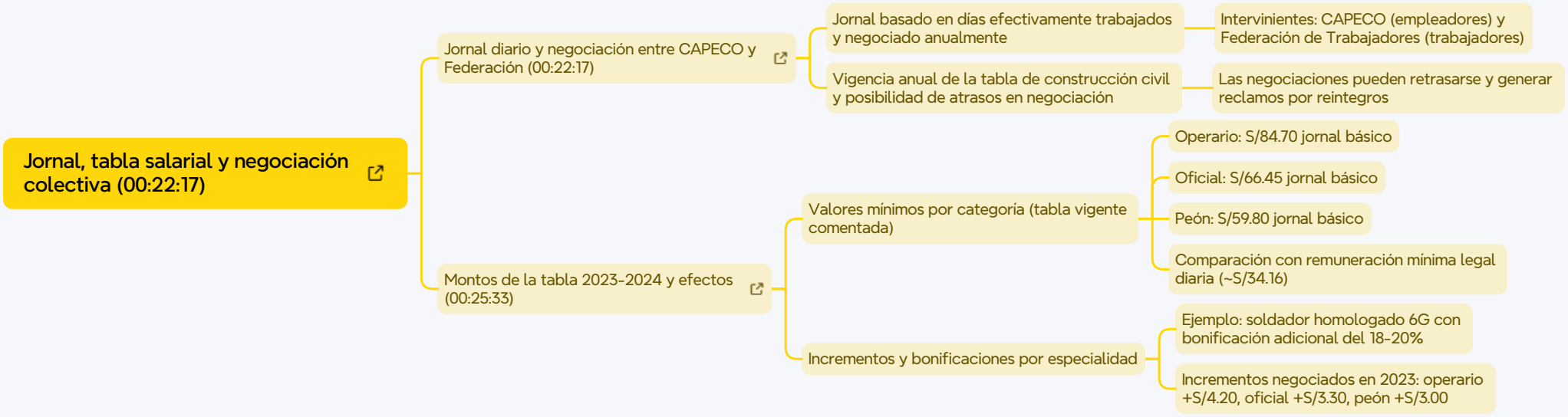
EDU MIN

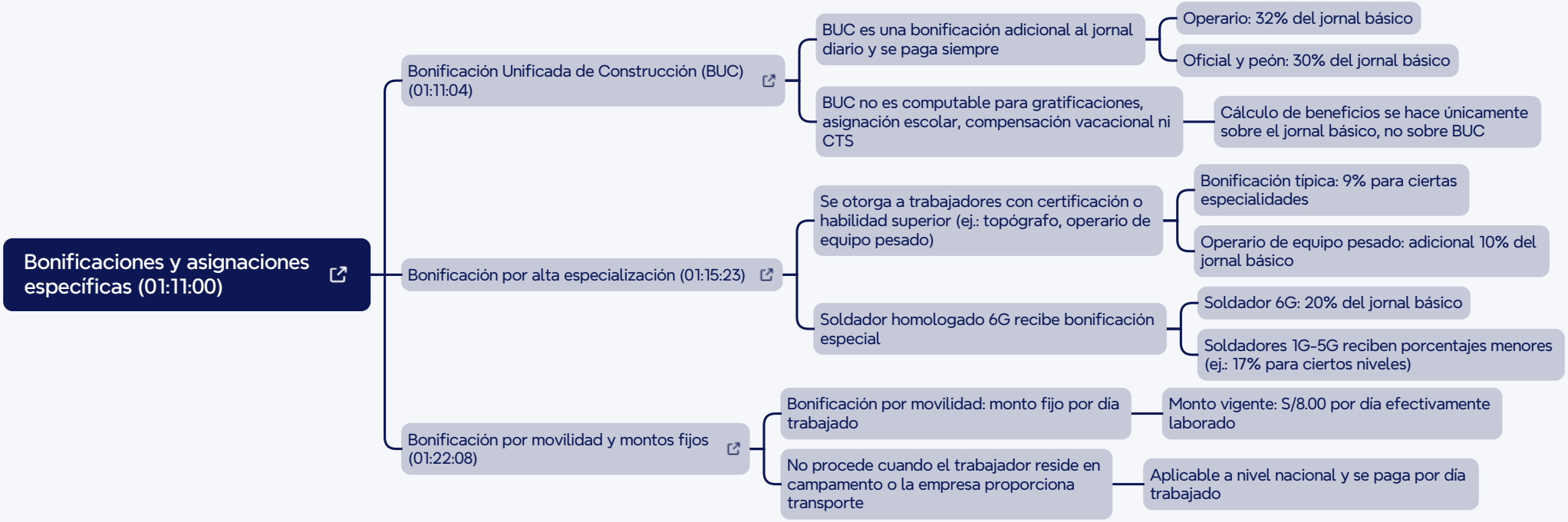

CLASE 20: REGÍMENES LABORALES ESPECIALES EN PERÚ - 2DA PARTE
Transición a detalles numéricos y cierre del segmento (00:51:21)
Seguridad social y seguros obligatorios en construcción civil (02:00:00)
Derechos colectivos y obligaciones del empleador (01:55:09)
Registro y fiscalización: RETSE y RENOC (01:48:23)
Procedimientos de inspección y temas administrativos mencionados (00:47:27)
Formalidades de contratación y protección frente al despido (00:38:58)
Vigencia, reintegros y problemas prácticos (00:29:33)
Inicio de la sesión y agenda (00:00:10)
Características esenciales del régimen de construcción civil (00:06:19)
Sujetos, límites y categorías en el régimen (00:14:11)
Jornal, tabla salarial y negociación colectiva (00:22:17)
Bonificaciones y asignaciones específicas (01:11:00)
Bonificación por altura y otras bonificaciones (01:24:51)
Asignaciones y beneficios sociales (01:35:31)

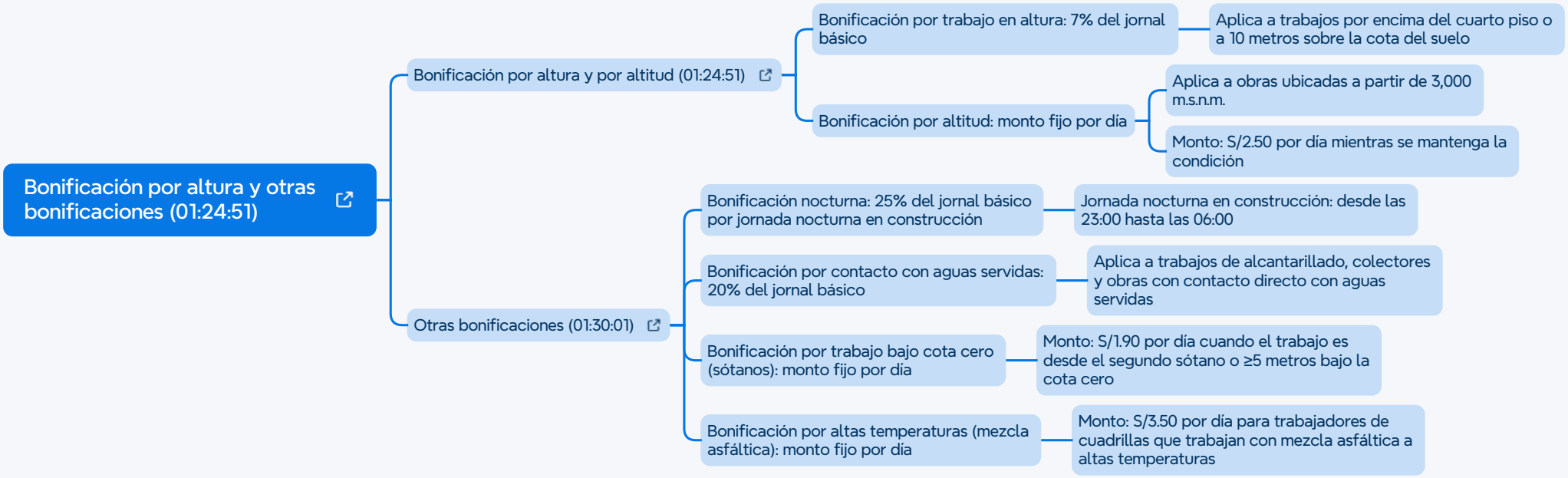

Inicio de la sesión y agenda (00:00:10)
Bienvenida y retomación de tema previo (00:00:10)
Profesor inicia la sesión y espera participantes
Retoma la clase anterior sobre regímenes especiales laborales en Perú
Menciona régimen de micro y pequeña empresa y su objetivo de formalización
Distinción entre formalización total y parcial e informalidad
Informalidad total: no se cumple con beneficios ni remuneración mínima
Informalidad parcial: algunos beneficios sí, otros no
Introducción al régimen de construcción civil (00:02:24)
Relación con el régimen pesquero y la característica de intermitencia
No es un trabajo continuo como en banca o retail; es eventual y por obra
Normativa aplicable mencionada
Decreto Legislativo 727 y 1187, Decretos Supremos 005-2020 y 009-2016-TR
Negociación colectiva por rama y participación de la Federación
Convenios anuales que actualizan beneficios y jornales

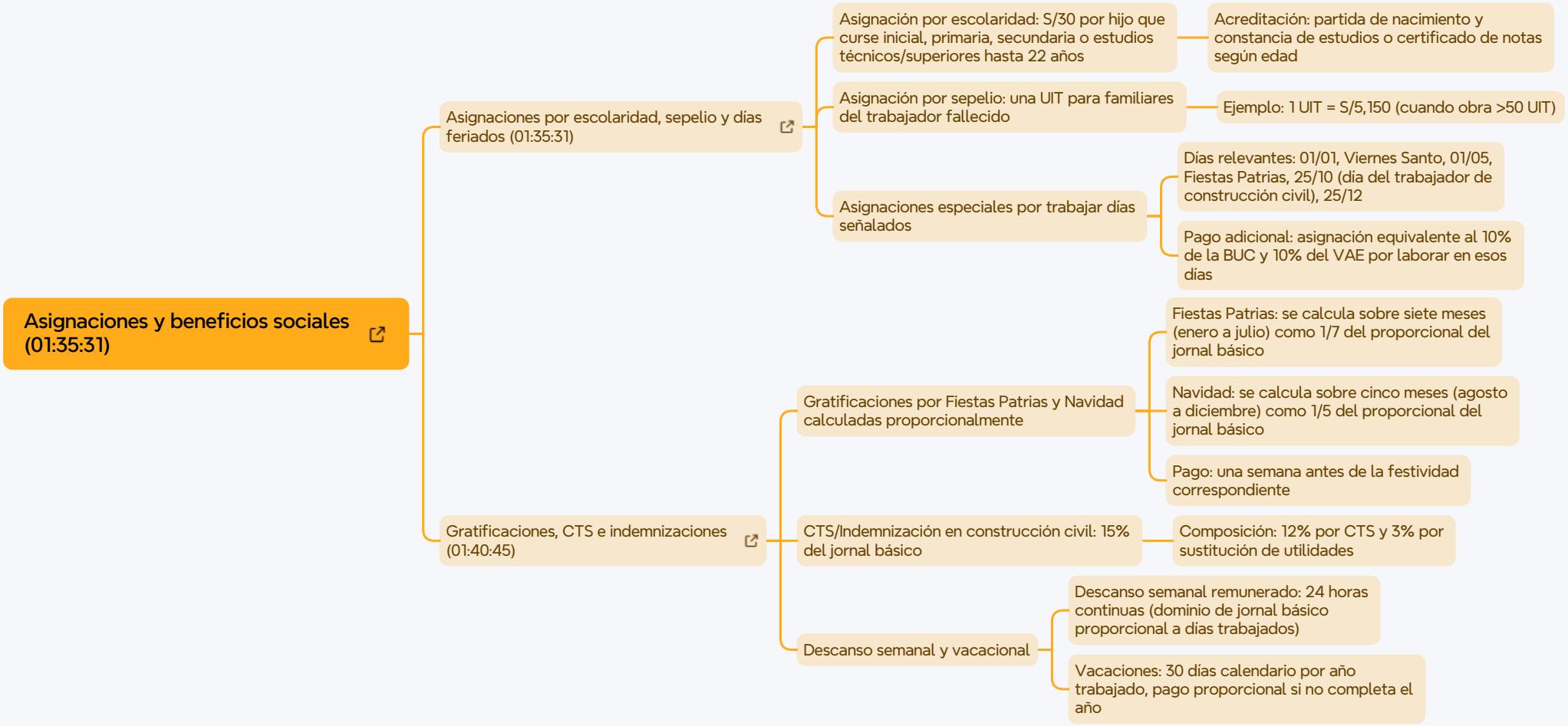

Características esenciales del régimen de construcción civil (00:06:19)
Eventualidad y ubicación relativa (00:06:25)
Eventualidad: la obra tiene fecha de término y el trabajo es temporal
Empleos pueden durar meses o años según la obra; finalizada la obra cesa la relación
Ubicación relativa: trabajadores se desplazan entre obras
Movilidad entre regiones o dentro de una provincia, a veces con alojamiento
Efecto cancelatorio y naturaleza de los pagos (00:11:53)
Montos cancelatorios pagados al término de la relación laboral
Objetivo: evitar deudas por beneficios al finalizar la obra
Pago puede ser diario, semanal o quincenal incluyendo beneficios
Comparación con régimen general respecto a periodicidad de beneficios
En régimen general hay fechas fijas (CTS, gratificaciones); en construcción se paga al cesar

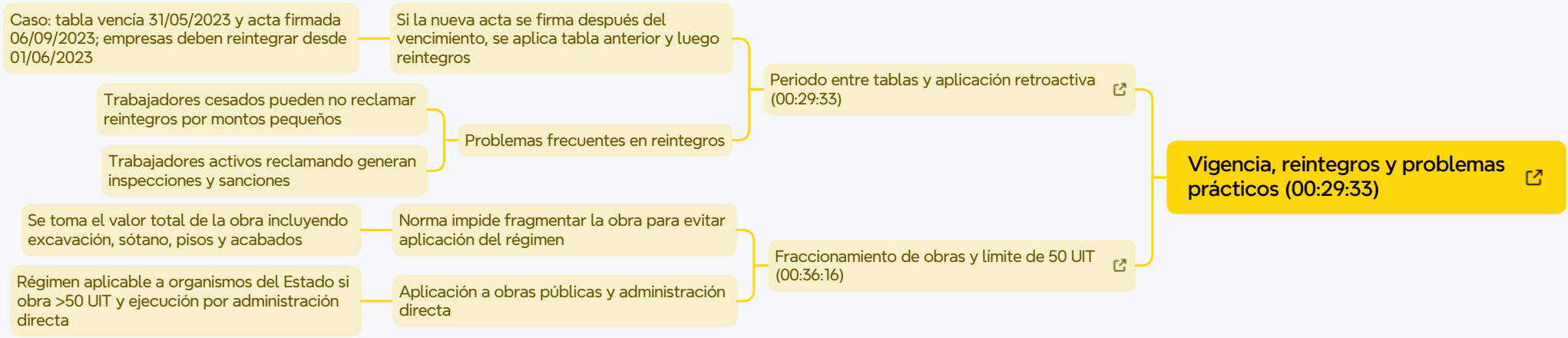

Sujetos, límites y categorías en el régimen (00:14:11)
Sujetos y límite de aplicación por valorización de la obra (00:14:11)
Aplicación a quien realiza labores de construcción, persona natural o jurídica
No es requisito ser empresa; persona natural puede contratar en este régimen
Límite: obra que exceda 50 UIT obliga aplicación del régimen
Ejemplo numérico: 50 UIT × S/5,150 = S/257,500 (valor citado en la clase)
Si obra menor, se pueden aplicar otros regímenes de la empresa (micro, general)
Categorías de trabajadores (00:18:39)
Operario: trabajadores especializados (albañiles, carpinteros, electricistas)
Es la categoría más alta dentro del régimen
Oficial: ayudantes de operario sin calificación plena
Incluye ayudantes, choferes y mecánicos en función de asistencia
Peón: categoría no calificada, tareas diversas e indiferenciadas
Realiza labores básicas como mezcla y apoyo general

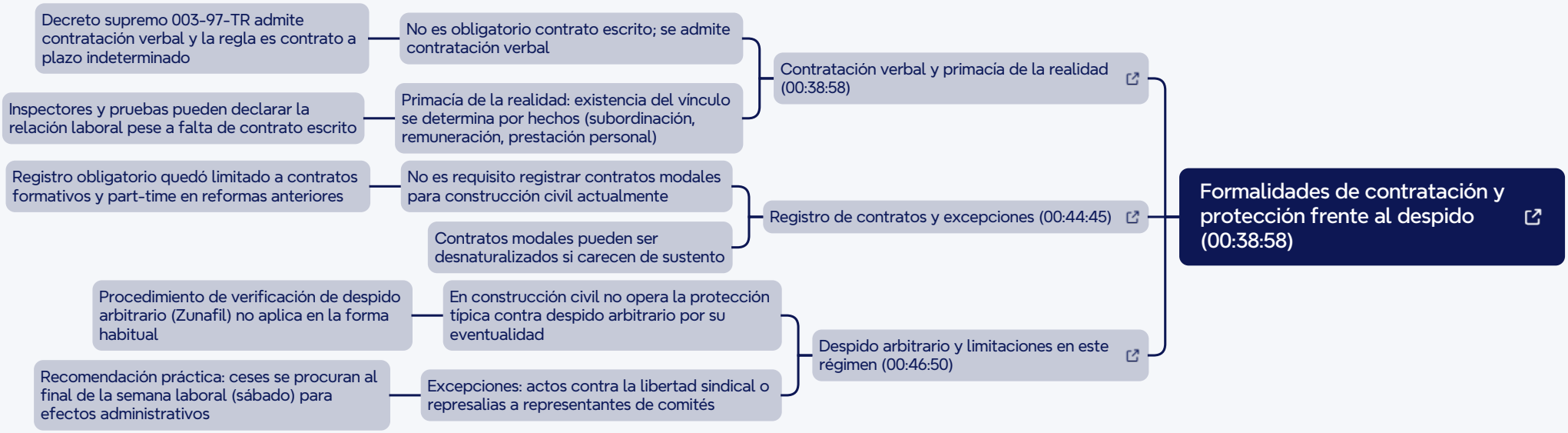

Jornal, tabla salarial y negociación colectiva (00:22:17)
Jornal diario y negociación entre CAPECO y Federación (00:22:17)
Jornal basado en días efectivamente trabajados y negociado anualmente
Intervinientes: CAPECO (empleadores) y Federación de Trabajadores (trabajadores)
Vigencia anual de la tabla de construcción civil y posibilidad de atrasos en negociación
Las negociaciones pueden retrasarse y generar reclamos por reintegros
Montos de la tabla 2023-2024 y efectos (00:25:33)
Valores mínimos por categoría (tabla vigente comentada)
Operario: S/84.70 jornal básico
Oficial: S/66.45 jornal básico
Peón: S/59.80 jornal básico
Comparación con remuneración mínima legal diaria (~S/34.16)
Incrementos y bonificaciones por especialidad
Ejemplo: soldador homologado 6G con bonificación adicional del 18-20%
Incrementos negociados en 2023: operario +S/4.20, oficial +S/3.30, peón +S/3.00

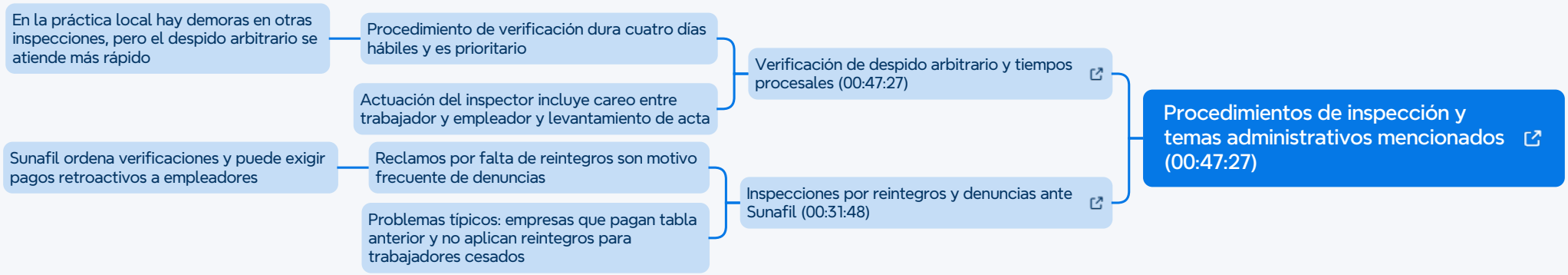

Bonificaciones y asignaciones específicas (01:11:00)
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) (01:11:04)
BUC es una bonificación adicional al jornal diario y se paga siempre
Operario: 32% del jornal básico
Oficial y peón: 30% del jornal básico
BUC no es computable para gratificaciones, asignación escolar, compensación vacacional ni CTS
Cálculo de beneficios se hace únicamente sobre el jornal básico, no sobre BUC
Bonificación por alta especialización (01:15:23)
Se otorga a trabajadores con certificación o habilidad superior (ej.: topógrafo, operario de equipo pesado)
Bonificación típica: 9% para ciertas especialidades
Operario de equipo pesado: adicional 10% del jornal básico
Soldador homologado 6G recibe bonificación especial
Soldador 6G: 20% del jornal básico
Soldadores 1G-5G reciben porcentajes menores (ej.: 17% para ciertos niveles)
Bonificación por movilidad y montos fijos (01:22:08)
Bonificación por movilidad: monto fijo por día trabajado
Monto vigente: S/8.00 por día efectivamente laborado
No procede cuando el trabajador reside en campamento o la empresa proporciona transporte
Aplicable a nivel nacional y se paga por día trabajado

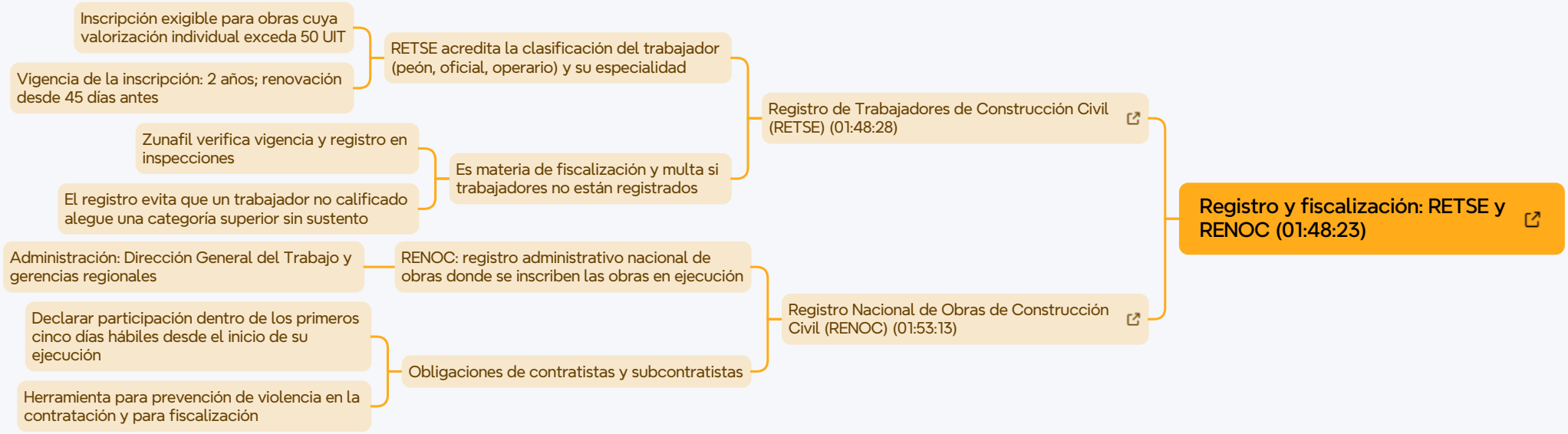

Bonificación por altura y otras bonificaciones (01:24:51)
Bonificación por altura y por altitud (01:24:51)
Bonificación por trabajo en altura: 7% del jornal básico
Aplica a trabajos por encima del cuarto piso o a 10 metros sobre la cota del suelo
Bonificación por altitud: monto fijo por día
Aplica a obras ubicadas a partir de 3,000 m.s.n.m.
Monto: S/2.50 por día mientras se mantenga la condición
Otras bonificaciones (01:30:01)
Bonificación nocturna: 25% del jornal básico por jornada nocturna en construcción
Jornada nocturna en construcción: desde las 23:00 hasta las 06:00
Bonificación por contacto con aguas servidas: 20% del jornal básico
Aplica a trabajos de alcantarillado, colectores y obras con contacto directo con aguas servidas
Bonificación por trabajo bajo cota cero (sótanos): monto fijo por día
Monto: S/1.90 por día cuando el trabajo es desde el segundo sótano o ≥5 metros bajo la cota cero
Bonificación por altas temperaturas (mezcla asfáltica): monto fijo por día
Monto: S/3.50 por día para trabajadores de cuadrillas que trabajan con mezcla asfáltica a altas temperaturas

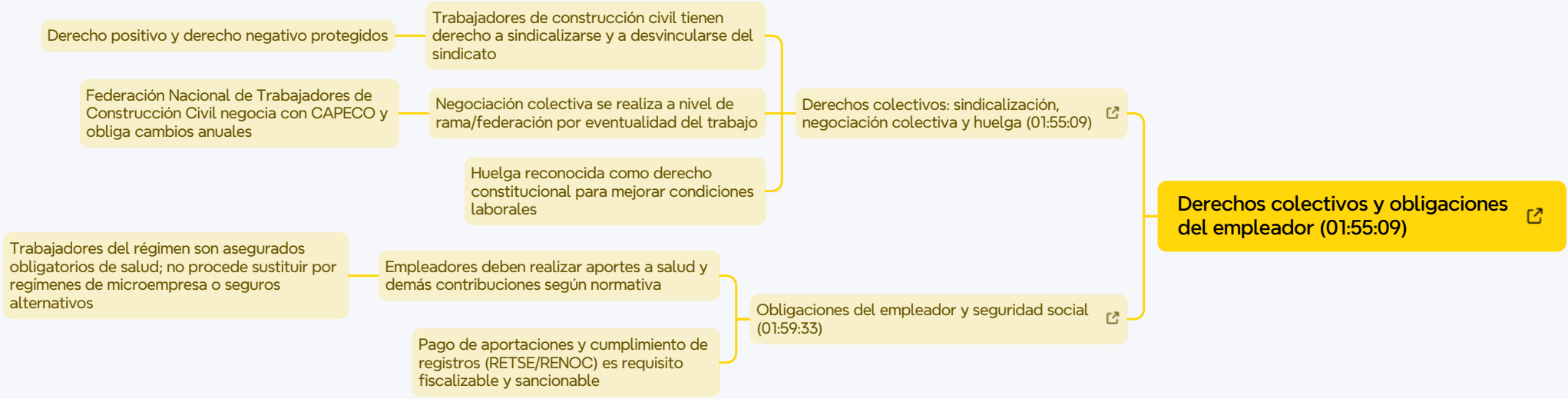

Asignaciones y beneficios sociales (01:35:31)
Asignaciones por escolaridad, sepelio y días feriados (01:35:31)
Asignación por escolaridad: S/30 por hijo que curse inicial, primaria, secundaria o estudios técnicos/superiores hasta 22 años
Acreditación: partida de nacimiento y constancia de estudios o certificado de notas según edad
Asignación por sepelio: una UIT para familiares del trabajador fallecido
Ejemplo: 1 UIT = S/5,150 (cuando obra >50 UIT)
Asignaciones especiales por trabajar días señalados
Días relevantes: 01/01, Viernes Santo, 01/05, Fiestas Patrias, 25/10 (día del trabajador de construcción civil), 25/12
Pago adicional: asignación equivalente al 10% de la BUC y 10% del VAE por laborar en esos días
Gratificaciones, CTS e indemnizaciones (01:40:45)
Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad calculadas proporcionalmente
Fiestas Patrias: se calcula sobre siete meses (enero a julio) como 1/7 del proporcional del jornal básico
Navidad: se calcula sobre cinco meses (agosto a diciembre) como 1/5 del proporcional del jornal básico
Pago: una semana antes de la festividad correspondiente
CTS/Indemnización en construcción civil: 15% del jornal básico
Composición: 12% por CTS y 3% por sustitución de utilidades
Descanso semanal y vacacional
Descanso semanal remunerado: 24 horas continuas (dominio de jornal básico proporcional a días trabajados)
Vacaciones: 30 días calendario por año trabajado, pago proporcional si no completa el año

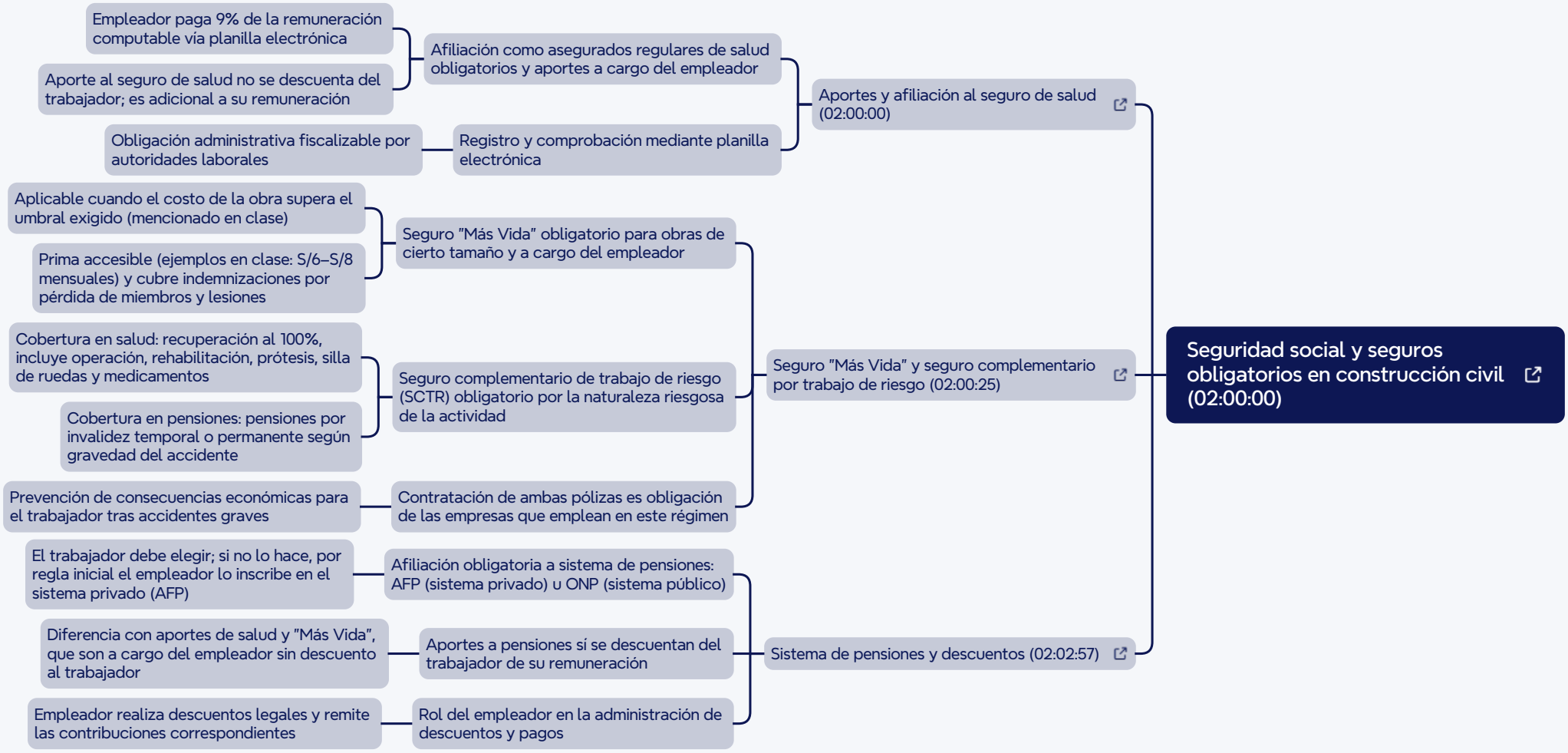

Vigencia, reintegros y problemas prácticos (00:29:33)
Periodo entre tablas y aplicación retroactiva (00:29:33)
Si la nueva acta se firma después del vencimiento, se aplica tabla anterior y luego reintegros
Caso: tabla vencía 31/05/2023 y acta firmada 06/09/2023; empresas deben reintegrar desde 01/06/2023
Problemas frecuentes en reintegros
Trabajadores cesados pueden no reclamar reintegros por montos pequeños
Trabajadores activos reclamando generan inspecciones y sanciones
Fraccionamiento de obras y límite de 50 UIT (00:36:16)
Norma impide fragmentar la obra para evitar aplicación del régimen
Se toma el valor total de la obra incluyendo excavación, sótano, pisos y acabados
Aplicación a obras públicas y administración directa
Régimen aplicable a organismos del Estado si obra >50 UIT y ejecución por administración directa

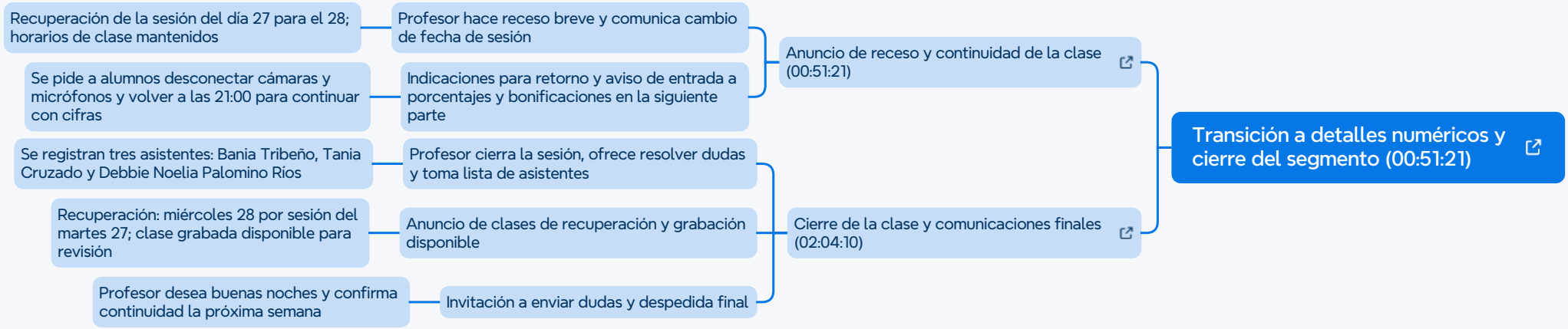

Formalidades de contratación y protección frente al despido (00:38:58)
Contratación verbal y primacía de la realidad (00:38:58)
No es obligatorio contrato escrito; se admite contratación verbal
Decreto supremo 003-97-TR admite contratación verbal y la regla es contrato a plazo indeterminado
Primacía de la realidad: existencia del vínculo se determina por hechos (subordinación, remuneración, prestación personal)
Inspectores y pruebas pueden declarar la relación laboral pese a falta de contrato escrito
Registro de contratos y excepciones (00:44:45)
No es requisito registrar contratos modales para construcción civil actualmente
Registro obligatorio quedó limitado a contratos formativos y part-time en reformas anteriores
Contratos modales pueden ser desnaturalizados si carecen de sustento
Despido arbitrario y limitaciones en este régimen (00:46:50)
En construcción civil no opera la protección típica contra despido arbitrario por su eventualidad
Procedimiento de verificación de despido arbitrario (Zunafil) no aplica en la forma habitual
Excepciones: actos contra la libertad sindical o represalias a representantes de comités
Recomendación práctica: ceses se procuran al final de la semana laboral (sábado) para efectos administrativos


Procedimientos de inspección y temas administrativos mencionados (00:47:27)
Verificación de despido arbitrario y tiempos procesales (00:47:27)
Procedimiento de verificación dura cuatro días hábiles y es prioritario
En la práctica local hay demoras en otras inspecciones, pero el despido arbitrario se atiende más rápido
Actuación del inspector incluye careo entre trabajador y empleador y levantamiento de acta
Inspecciones por reintegros y denuncias ante Sunafil (00:31:48)
Reclamos por falta de reintegros son motivo frecuente de denuncias
Sunafil ordena verificaciones y puede exigir pagos retroactivos a empleadores
Problemas típicos: empresas que pagan tabla anterior y no aplican reintegros para trabajadores cesados


Registro y fiscalización: RETSE y RENOC (01:48:23)
Registro de Trabajadores de Construcción Civil (RETSE) (01:48:28)
RETSE acredita la clasificación del trabajador (peón, oficial, operario) y su especialidad
Inscripción exigible para obras cuya valorización individual exceda 50 UIT
Vigencia de la inscripción: 2 años; renovación desde 45 días antes
Es materia de fiscalización y multa si trabajadores no están registrados
Zunafil verifica vigencia y registro en inspecciones
El registro evita que un trabajador no calificado alegue una categoría superior sin sustento
Registro Nacional de Obras de Construcción Civil (RENOC) (01:53:13)
RENOC: registro administrativo nacional de obras donde se inscriben las obras en ejecución
Administración: Dirección General del Trabajo y gerencias regionales
Obligaciones de contratistas y subcontratistas
Declarar participación dentro de los primeros cinco días hábiles desde el inicio de su ejecución
Herramienta para prevención de violencia en la contratación y para fiscalización


Derecho positivo y derecho negativo protegidos
Trabajadores de construcción civil tienen derecho a sindicalizarse y a desvincularse del sindicato
Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil negocia con CAPECO y obliga cambios anuales
Negociación colectiva se realiza a nivel de rama/federación por eventualidad del trabajo
Huelga reconocida como derecho constitucional para mejorar condiciones laborales
Derechos colectivos: sindicalización, negociación colectiva y huelga (01:55:09)
Trabajadores del régimen son asegurados obligatorios de salud; no procede sustituir por regímenes de microempresa o seguros alternativos
Empleadores deben realizar aportes a salud y demás contribuciones según normativa
Pago de aportaciones y cumplimiento de registros (RETSE/RENOC) es requisito fiscalizable y sancionable
Obligaciones del empleador y seguridad social (01:59:33)
Derechos colectivos y obligaciones del empleador (01:55:09)


Seguridad social y seguros obligatorios en construcción civil (02:00:00)
Aportes y afiliación al seguro de salud (02:00:00)
Afiliación como asegurados regulares de salud obligatorios y aportes a cargo del empleador
Empleador paga 9% de la remuneración computable vía planilla electrónica
Aporte al seguro de salud no se descuenta del trabajador; es adicional a su remuneración
Registro y comprobación mediante planilla electrónica
Obligación administrativa fiscalizable por autoridades laborales
Seguro "Más Vida" y seguro complementario por trabajo de riesgo (02:00:25)
Seguro "Más Vida" obligatorio para obras de cierto tamaño y a cargo del empleador
Aplicable cuando el costo de la obra supera el umbral exigido (mencionado en clase)
Prima accesible (ejemplos en clase: S/6–S/8 mensuales) y cubre indemnizaciones por pérdida de miembros y lesiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) obligatorio por la naturaleza riesgosa de la actividad
Cobertura en salud: recuperación al 100%, incluye operación, rehabilitación, prótesis, silla de ruedas y medicamentos
Cobertura en pensiones: pensiones por invalidez temporal o permanente según gravedad del accidente
Contratación de ambas pólizas es obligación de las empresas que emplean en este régimen
Prevención de consecuencias económicas para el trabajador tras accidentes graves
Sistema de pensiones y descuentos (02:02:57)
Afiliación obligatoria a sistema de pensiones: AFP (sistema privado) u ONP (sistema público)
El trabajador debe elegir; si no lo hace, por regla inicial el empleador lo inscribe en el sistema privado (AFP)
Aportes a pensiones sí se descuentan del trabajador de su remuneración
Diferencia con aportes de salud y "Más Vida", que son a cargo del empleador sin descuento al trabajador
Rol del empleador en la administración de descuentos y pagos
Empleador realiza descuentos legales y remite las contribuciones correspondientes


Transición a detalles numéricos y cierre del segmento (00:51:21)
Anuncio de receso y continuidad de la clase (00:51:21)
Profesor hace receso breve y comunica cambio de fecha de sesión
Recuperación de la sesión del día 27 para el 28; horarios de clase mantenidos
Indicaciones para retorno y aviso de entrada a porcentajes y bonificaciones en la siguiente parte
Se pide a alumnos desconectar cámaras y micrófonos y volver a las 21:00 para continuar con cifras
Cierre de la clase y comunicaciones finales (02:04:10)
Profesor cierra la sesión, ofrece resolver dudas y toma lista de asistentes
Se registran tres asistentes: Bania Tribeño, Tania Cruzado y Debbie Noelia Palomino Ríos
Anuncio de clases de recuperación y grabación disponible
Recuperación: miércoles 28 por sesión del martes 27; clase grabada disponible para revisión
Invitación a enviar dudas y despedida final
Profesor desea buenas noches y confirma continuidad la próxima semana